



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

- | | |
|---|--|
| <p>1 תובעים</p> <p>חברה אילן,
ת.ד. 53138, ירושלים</p> | <p>2 נציגות הבית המשותף רחוב מונבז 3, ירושלים
באמצעות ב"כ: עו"ד דוד אמיתי
ad@brdlegal.com - עו"ד אמיתי דוד מייל, ירושלים
טל': 0528796919 פקס: 0733181543</p> |
| <p>נגד</p> | |
| <p>נתבעת</p> <p>מ.ר ריבל בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד דובר אילן
0503383313 - חיים עו"ד נוסף במשרד שמייצג את ריבל,
ירושלים
טל': 026236000 פקס: 026254000</p> | |

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה מהו המועד שבו הסתיים ההסכם שבין התובעת 2, נציגות הבית המשותף, לנתבעת, מתחזק.

1. התובע 1 הוא בעל דירה בבית המשותף שברחוב מונבז 3 בירושלים (להלן – הבית המשותף), ובחלק מהמועדים הרלוונטיים שימש כחבר נציגות הבית המשותף. התובעת 2 היא נציגות הבית המשותף (להלן – הנציגות). הנתבעת היא חברת ניהול אשר שימשה כמתחזק בבית המשותף (להלן – הנתבעת).

2. בבית המשותף 151 דירות, הכוללות בית מלון במחזיק ב-25% מהזכויות ברכוש המשותף של הבית המשותף.

3. בין הצדדים התנהל הליך ארוך ומורכב בסעדים שונים. באשר לחלק מהסעדים ניתן פסק דין חלקי, באחרים הושגו הסכמות בין הצדדים או שהתובעים ויתרו עליהם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהסכמת הצדדים, לצורך סיום ההליך, נותר לדון בסעד הנוגע למועד סיום ההתקשרות החוזית בין הצדדים. הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן בהתייחס לטווח הזמנים שבין יום 1.10.2021, המועד בו ביקשה הנציגות מהנתבעת לסיים את ההתקשרות, לבין יום 28.2.2022 המועד בו הפסיקה הנתבעת בפועל לתת שירותים לבית המשותף על פי החלטה שנתנה במסגרת ההליך. להכרעה כאמור יכולה להיות השלכה על היקף התשלומים שעל הנציגות או בעלי הדירות לשלם לנתבעת, אם בכלל, ככל שיימצא שהנתבעת המשיכה לתת שירותים לאחר שההתקשרות הסתיימה.

טענות התובעים

4. לטענת התובעים, הנתבעת לא הייתה רשאית לשמש כמתחזק לאחר סיום 3 השנים הראשונות שלאחר חתימת הסכמי המכר, לאור הוראת סעיף 6א(ג) **לחוק המכר דירות, תשל"ג – 1973**, ועל כן ההסכם עמה הסתיים עוד בשנת 2018, ווודאי לפני 1.10.2021 שהוא המועד המוקדם בטווח הזמנים עליו הוסכם בין הצדדים.

5. לטענתם, הנתבעת לא הראתה כי הרוב הדרוש של בעלי הדירות על פי סעיף 71(ב)(1) **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969**, חתמו על הארכה להסכם עמה. בנוסף לטענתם, לא די בחתימת בעלי הדירות על הסכמים פרטניים, אלא היה על הנתבעת להוכיח קיומה של אסיפה כללית שבה התקבלה החלטה פוזיטיבית להארכת ההסכם ברוב הדרוש.

6. לטענתם, החלפת חברת ניהול אינה דורשת החלטה באספה דווקא, וניתן לקבל אישור לכך מבעלי הדירות לאו דווקא במסגרת של אספה.

7. גם הדיירים שחתמו על הארכת ההסכם מול הנתבעת, עשו זאת רק בשל הטעייתם על ידי הנתבעת, כאילו הם מחויבים לחתום.

8. לנתבעת לא היה חוזה בתוקף מאז 2018, והיא נשארה על כרחם של בעלי הדירות, בעוד בעלי הדירות ניסו להוציא אותה על פי תנאיה. הנתבעת דרשה מבעלי הדירות להציג חתימות של רוב דיירים להחלפתה אולם מנעה מהם להשיג את הרוב הדרוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/5/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בכך שהחזיקה בידה את המידע לעניין אופן ההתקשרות עם בעלי הדירות, שרובם תושבי חו"ל.

9. משכלו כל הקיצין, שלחה הנציגות מכתב לנתבעת ביום 8.7.2021 בו הודיעה לה על סיום ההתקשרות ביום 30.9.2021. במקביל, כנסה אסיפה כללית ביום 29.7.2021 בה שררה תמימות דעים לעניין החלפת הנתבעת.

10. הנתבעת ידעה שקיים רוב של בעלי דירות שמעוניין בהפסקת ההתקשרות עמה. למרות זאת בחרה להלך אימים על בעלי דירות ובמיוחד על המלון תוך איום בשיבוש השירותים למלון. התנהלותה המאיימת של הנתבעת מנעה מבעלי דירות לתמוך בגלוי בתובעים.

11. התובעים הציגו יפויי כח והסכמות של רוב מוחלט של בעלי דירות להפסקת ההתקשרות עם התובעת. מרבית החתימות היו מהמועד שקדם למועד העזיבה שהתבקש.

טענות הנתבעת

12. ההסכמות בין הצדדים נוגעות למועד סיום ההסכם, כאשר מובן מהסכמות אלו שהיה הסכם בין הצדדים לפחות עד ליום 30.9.2021, שלא כטענת התובעים. התובעים לא הציגו ראיות לכך שהנציגות טענה שכבר מ-2018 לא קיים הסכם, אלא להיפך, עולה שהנציגות אישרה דוחות כספיים וכד'. חברי הנציגות עצמם חתמו על הסכמי הארכה ואף הנציגות הקודמת. לפיכך יש למחוק את כל טענות התובעים באשר להיעדר הסכם מאז שנת 2018.

13. על פי סעיף 71(ב)(2) **לחוק המקרקעין**, החלפת מתחזק תהיה בהחלטה של בעלי דירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. דרך המלך להשגת רוב כאמור היא באספה כללית, אולם יש להבחין בין בית משותף גדול לקטן, ולא בהכרח נדרש כינוס אספה כללית לצורך כך, כפי שגם לצורך סעיף 6 לחוק המכר, לא נדרש כינוס אספה כללית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. רק ביום 13.12.2021 נערכה אספת דיירים שבה התקבלה החלטה על החלפת מתחזק. גם באספה זו לא נכחו מרבית הדיירים, אלא שהיו יפויי כח.

15. כדי לבחון האם היה רוב דרוש לסיום העסקת הנתבעת ביום 30.9.2021 יש לבחון האם ביום 8.7.2021, המועד בו נשלחה הודעת הנציגות לנתבעת, היה קיים רוב כדין להחלפתה. הנתבעת אינה חולקת על כך שאם קיים רוב כדין, ניתן להודיע לה 60 יום מראש על מועד סיום ההסכם.

16. מתוך 97 המסמכים שהציגה הנציגות כיפויי כח עולה כי קיימים בהם רק 22.75% מבעלי הזכויות ברכוש המשותף. 53.6% נוספים, נושאים תאריך שהוא מחודש ספטמבר 2021 ואילך. מכאן שבעת מסירת ההודעה, לא היה בידי הנציגות הרוב הדרוש לצורך החלפת הנתבעת. לטענתה, נטל הראיה להוכיח את קיומו של הרוב הדרוש מוטל על התובעים.

17. חתימת המלון, המחזיק ב-25% מהזכויות, התקבלה רק ביום 4.10.2021. באשר לחלק מהחתימות בשם בעלי דירות, מדובר בחתימות של מנהלי נכסים שלא הציגו את הסמכתם והיקף סמכויותיהם.

18. חובת התובעים להציג ראיות פוזיטיביות על היקף השטחים הציבוריים בבית המשותף ועל כך שיש בידיהם החלטה שהתקבלה על ידי בעלי דירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. עד היום לא הוכיחה התובעת את היקף השטחים הציבוריים.

19. באספה מיום 19.5.2021 לא התקבלה החלטה על החלפת הנתבעת אלא פנו אליה בדרישות מסוימות. ביום 8.7.2021 נשלחה לנתבעת הודעה מהנציגות על סיום ההתקשרות איתה ביום 30.9.2021, מבלי שהיה בידי הנציגות באותו מועד הרוב הדרוש להחלפת מתחזק, והמכתב נשלח ללא סמכות. גם באספה מיום 29.7.2021 לא התקבלה החלטה על החלפת מתחזק, אלא דנו בהסדרים בעניין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. בעלי הדירות שיותר משני שליש של הרכוש המשותף בבעלותם, חתמו בשנת 2017 על הארכות ההתקשרות עם הנתבעת. גם חברי הנציגות אז וחברי הנציגות היום חתמו על הארכות כאמור. לא הועלתה טענה על ידי מי מבעלי הדירות או הנציגות במשך 5 השנים לעניין פקיעת ההסכם. הנציגות במכתבה לא טענה לביטול ההסכם או היעדר תוקף, אלא על סיומו.

ההליך

21. כתב התביעה הוגש תחילה ביום 29.12.2020 על ידי התובע 1 כלפי הנתבעת וכלפי הנציגות ועיקרו היה דרישת מסמכים וטענות בנוגע להתנהלות הנתבעת. ביום 2.6.2021 התקיים דיון מקדמי, במסגרתו הסכימה הנתבעת להעברת חלק מהמסמכים ונתנה זכות טיעון בכתב באשר ליתרת המסמכים. ביום 4.7.2021 נתנה החלטה, המהווה פסק דין חלקי, לעניין מתן זכות עיון לתובע 1 במסמכי הנתבעת הנוגעים לניהול הבית המשותף. על ההחלטה הוגש ערעור שנדחה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בעש"א 21-07-60154 מיום 21.2.2022. אציין כי לאחר פסק הדין החלקי ואף לאחר פסק הדין בערעור, התנהלה הנתבעת באופן מכביד ביותר בכל הנוגע למתן אפשרות העיון במסמכי הבית המשותף, דבר שאילץ את התובעים להגיש בקשות בעניין, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בין היתר בהחלטות מיום 27.4.2022, מיום 8.6.2022 ומיום 25.8.2022.

22. בהמשך עלה שנבחרה נציגות חדשה, הכוללת את התובע. בהחלטה מיום 19.9.2021 הותר לתובע לתקן את התביעה ולהוסיף את הנציגות כתובעת תוך הוספת סעדים רלוונטיים.

23. כתב התביעה המתוקן הוגש ביום 18.10.2021. ביום 6.12.2021 התקיים דיון מקדמי נוסף. במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שקיבלה תוקף של החלטה, על פיה בין היתר התובעים יעבירו לנתבעת את המסמכים שברשותם לעניין הסכמת בעלי הדירות להפסיק את ההתקשרות עם הנתבעת, והנתבעת הסכימה שההתקשרות עמה תופסק בתוך 60 יום מהמועד של 14 יום לאחר העברת מסמכים כאמור. הצדדים הסכימו כי מבלי לגרוע מטענותיהם, ההתקשרות תמשיך עד חלוף 60 ימים כאמור (עמוד 3 לפרוטוקול הדיון שורות 35-49).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24. בהחלטה מיום 16.1.2022, בעקבות הודעת הנתבעת שהיא מותירה לשיקול דעתי את השאלה האם קיים רוב נדרש, והסכמתה להפסקת ההתקשרות ביום 28.2.2022 נקבע שההתקשרות אכן תופסק במועד האמור.

25. בדיון שהתקיים ביום 30.11.2022 הגיעו הצדדים להסכמות באשר לסעדים שנותרו, למעט לעניין הוצאות ההליך ועניין מועד סיום ההתקשרות (ר' עמודים 2-4 לפרוטוקול הדיון), בהמשך הוסכם כי ההכרעה לעניין מועד סיום ההתקשרות תינתן בהליך זה, זאת לאחר קיום הליך הוכחות בהתאם להסכמות הצדדים מיום 30.11.2022 (ר' החלטה מיום 17.1.2023).

26. ביום 24.5.2023 וביום 13.6.2023 התקיימו ישיבות הוכחות. מטעם התובעים העידו מר בן חמו, מר אהרון לוי והתובע 1, מר אילן חוברה, מטעם הנתבעת העיד מנהלה, מר ערן אספיר. לאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

27. כאמור, הסעד שנותר לדון בו הוא מועד סיום ההתקשרות החוזית בין הצדדים. אסקור תחילה את הוראות החוק הרלוונטיות בנוגע להפסקת התקשרות עם מתחזק.

28. [סעיף 71\(ב\) לחוק המקרקעין](#), **תשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין)** קובע:

"(1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – **מתחזק**);

(2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/5/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 6א לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 קובע:

א. בסעיף זה –

"חוזה מכר" – לרבות המפרט וחווה נספח לענין מתחזק;

"מתחזק" – כמשמעותו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

ב. לא יקבע מוכר בחוזה המכר או בתקנון, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מתחזק, אלא אם כן נכללו בחוזה המכר פרטים הנוגעים למתחזק, לרבות זהותו ותנאי ההתקשרות עמו.

ג. תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף קטן (א), השוללת או המגבילה את הזכות של נציגות הבית המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו יפה לתקופה העולה על שלוש שנים מיום תחילת הניהול וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית המשותף, ברוב הקבוע בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום שלוש השנים האמורות, לתקופה שתיקבע על ידם.

29. אף שסוגיית הסמכות של ערכאה זו לדון בשאלה נשוא פסק דין זה אינה שנויה במחלוקת בין הצדדים, אתייחס לכך בקצרה. ברע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו 17.3.16), נקבע כי "המפקח מוסמך לדון בסכסוכים שעניינם חובת ההשתתפות בהוצאות הנובעות מהתקשרות עם מתחזק גם כאשר הכלל בדבר התקשרות עם מתחזק נקבע מכוח הסכמי ניהול", אף אם הדבר לא נקבע בתקנון, וכן "מאחר שהתקשרות עם מתחזק כרוכה מניה וביה בתשלום עבור החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף, מוסמך המפקח לדון גם בסכסוכים בדבר התקשרות עם מתחזק ככל שהם נובעים מסעיף 58 לחוק". (פסקה 23 לפסק הדין). במקרה דנן עניינו העיקרי של הנושא שנתר להכריע בו הוא מינוי מתחזק והפסקת ההתקשרות אתו, בין היתר על פי סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, עניין הקשור באופן הדוק למערכת היחסים שבין הצדדים, ועל כן, מעבר לכך שהצדדים הסכימו שהעניין יוכרע בהליך זה, אני סבורה שהוא בסמכות העניינית של ערכאה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מועד סיום ההסכם

30. הצדדים הגיעו להסכמה דיונית על פיה פסק הדין בנוגע לסיום מועד ההתקשרות החוזית יינתן בטווח שבין 1.10.2021, המועד שהנתבעת התבקשה להפסיק את מתן השירותים על פי הודעת הנציגות, לבין 28.2.2022, המועד בו הופסקו שירותי הנתבעת בפועל. אין מחלוקת שהנתבעת המשיכה לתת שירותים בבית המשותף גם לאחר ה-1.10.2021 (אם כי לתובעים טענות בנוגע לשירותים שנתנו) אולם ההכרעה לעניין מועד סיום ההתקשרות החוזית יכולה כאמור להשליך על היקף התשלום שעל הנציגות ובעלי הדירות לשלם לנתבעת בגין התקופה שבמחלוקת, אם בכלל, ככל שישתבר שבתקופה זו לא הייתה התקשרות חוזית בתוקף.

31. תחילה אבהיר שאמנם היו הסכמות דיונית של הצדדים, שהביאו לסיום ההתקשרות ביום 28.2.2022 על פי החלטה שנתנה תוך כדי ההליך, אך אין בכך כדי להביא למסקנה שההתקשרות החוזית הסתיימה במועד האמור, שכן התובעת ביקשה במסגרת ההסכמות הדיוניות לשמור על טענותיה, ומטרת ההסכמות הייתה טכנית, לקבוע מועד שבו הנתבעת תפסיק לתת שירותים לבית המשותף. מכל מקום, המועד שנקבע, 28.2.2022 נקבע בהחלטה מיום 16.1.2022 בעקבות הודעת הנתבעת לאחר ההסכמות, במסגרתה לא נקבע מהו המועד שבו גובש הרוב הנדרש, אלא שנקבע שההתקשרות אכן תופסק במועד עליו הודיעה הנתבעת, 28.2.2022. על כן איני מוצאת מניעה לשנות את אותה החלטה בהקשר של השאלה האם המועד האמור הוא מועד סיום ההתקשרות או המועד שבו נקבע שעל הנתבעת לצאת מהמתחם, שכן באותו שלב, טרם הבאת ראיות בעניין, לא ניתן היה להכריע מהו המועד שבו גובש הרוב הדרוש לסיום ההתקשרות. לאחר מכן התקיים הליך ההוכחות שמטרתו העיקרית, על פי הסכמת הצדדים, הייתה להכריע בשאלה זו.

32. לגופו של עניין, איני מקבלת את טענת התובעים שההסכם הסתיים עוד קודם ל-1.10.2021 בשל אי הארכתו כדין על ידי הרוב הדרוש של בעלי דירות למינוי מתחזק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ראשית, טענת התובעים מנוגדת לבסיס להסכמה הדיונית האמורה, שבסיסה במועד בו הודיעה הנציגות לנתבעת על דרישתה לסיום ההתקשרות, כך שזו תסתיים בסוף חודש ספטמבר 2021.

שנית, ההליך כולו, לרבות פסק הדין החלקי שניתן לטובת התובע, התבסס על היותה של הנתבעת מתחזק. אלמלא הייתה הנתבעת מתחזק, לא הייתה סמכות לערכאה זו לדון בהליך, ולא הייתה סמכות לתת נגדה סעדים הנוגעים למתן עיון במסמכים, גם כאלו שנוצרו סמוך להגשת התביעה, על בסיס הוראות החוק העוסקות במתחזק. לפיכך, התובעים אינם יכולים לאחוז בחבל משני קצותיו, מחד לקבל זכות עיון, כפי שנקבע בפסק הדין החלקי שניתן, על בסיס היותה של הנתבעת מתחזק, ומאידך לטעון שבמועדים הרלוונטיים הנתבעת לא הייתה מתחזק בשל היעדר רוב דרוש.

שלישית, התובעים לא ביקשו מהנתבעת לסיים את עבודתה אלא בסמוך להגשת כתב התביעה המתוקן, בעוד שהנתבעת המשיכה לתת שירותים במהלך השנים מבלי שנטען כלפיה שהחווה הסתיים. הדרישה מהנתבעת להציג את ההסכמים עליהם חתמו בעלי הדירות כדי להאריך את כהונתה, אגב הטענה כי אין בידה רוב דרוש לצורך כך, באה רק במסגרת ההליך הנוכחי. לפיכך התובעים מנועים היום מלטעון שהחווה הסתיים מספר שנים לפני שדרשו ממנה להפסיק את מתן השירותים, ולפני שטענו שההסכם עמה אינו בתוקף. בהקשר זה עולה כי התובע 1 היה חבר בנציגות הבית המשותף גם בשנת 2017, וביום 15.2.2017 שלח מכתב בשם הנציגות ל"אפריקה מגורים", הקבלן שבנה את הבית המשותף, בבקשה לקבל את פרטי בעלי הנכסים בדחיפות, כדי לבחון הצעות מחיר לצורך התקשרות עם חברת ניהול אחרת, תוך שטען שהנתבעת מנסה למנוע תחרות מולה. ביום 16.2.2017 ענה מנהל הנתבעת למכתב (אף שלא הופנה אליו) והציע מנגנונים לבחינת עלויות תחזוקת הרכוש המשותף והתמודדות עם הצעות שיומצאו לנציגות, ואף התנהלו התכתבויות בדוא"ל בין התובע 1 לנתבעת סביב נושא זה, אגב הדרישה ממנו לחתום על הסכם להמשך הניהול (ר' עמודים 176-177, 180-188 לקובץ תצהירי התובעים), שבעקבותיה אין מחלוקת שהוא עצמו חתם על הארכת הסכם הניהול. מכאן שהנציגות הייתה מודעת לאפשרות לפעול להחלפת חברת הניהול, אולם בפועל לא דרשה הפסקת ההתקשרות, והמשיכה להתנהל מול הנתבעת כמתחזק, עד סמוך להליך הנוכחי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רביעית, התקנון המוסכם של הבית המשותף קובע בסעיף 1.4 ש"חברת הניהול ואחזקה" היא מתחזק כמשמעותו בסעיף 71(ב)(1) **לחוק המקרקעין**, וכן שהיא החברה שנבחרה או החברות שתבחרנה מעת לעת לצורך אחזקה וניהול של המתקנים והשטחים המהווים רכוש משותף של הבית. סעיף 7 לתקנון המוסכם קובע את סמכויות חברת הניהול והאחזקה ואת חובת בעלי הדירות להשתתף בהוצאותיה בהתאם לחוזה הניהול. מכאן שעל פי תקנון הבית המשותף, לא אמור להתקיים מצב שבו הבית המשותף מתנהל ללא מתחזק, דבר המחזק את המסקנה שאכן בעלי הדירות ראו בנתבעת מתחזק על פי התקנון.

אין מחלוקת שבעלי הדירות המשיכו לשלם לנתבעת את דמי הניהול, והיא המשיכה לתת שירותים לבית המשותף גם לאחר חלוף 3 שנים מתחילת ההתקשרות על פי הסכם המכר, מבלי שנטען כלפיה שהסכם הניהול אינו בתוקף (למעט טענות שהעלה התובע 1 כבעל דירה, לפני שנבחר לנציגות), לכל הפחות עד המחצית השנייה של שנת 2021, שאז החלו המחלוקות בין הנציגות לנתבעת אודות המשך מתן השירותים על ידי הנתבעת. מכאן שלכל הפחות, במצג שהוצג כלפי הנתבעת, היה רוב דרוש של בעלי דירות שהסכים להמשיך מתן השירותים על ידי הנתבעת, ולהמשיך ביצוע התשלומים על פי המנגנון שנקבע.

חמישית, מחקירת התובע, שנבחר לנציגות, לאחר תקופה שלא היה חבר נציגות, בחודש מאי 2021, עולה שגם הנציגות הנבחרת, שביקשה להפסיק את עבודת הנתבעת, ראתה את הנתבעת בחודש מאי כמתחזקת וכבעלת הסכם תקן לניהול הבניין, תוך שביקשה לבחון את האפשרות להחליפה, ככל שלא תשנה את התנהלותה (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 13.6.2023 עמוד 3 שורות 48-39). כך שגם בסמוך להגשת התביעה, עדיין ראתה הנציגות, התובעת, את הנתבעת כבעלת הסכם בתוקף.

33. לא נעלם מעיני שהנתבעת הכבידה מאד על התובעים במסירת מסמכים שנדרשו ממנה, ובכלל זאת מסירת ההסכמים שנחתמו על ידי בעלי הדירות לעניין המשך ההתקשרות עמה. אולם ככל שהיה ברצון התובעים לבחון את תוקף ההתקשרות או לסיימה בשלב מוקדם יותר, בין היתר על בסיס טענה בדבר היקף ההסכמים שנחתמו, היה מקום שינקטו הליך מתאים במועד מוקדם יותר, ולא יטענו בדיעבד,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולאחר שקיבלו שירותים בפועל ללא הבעת התנגדות כלפי הנתבעת, להיעדר הסכם מחייב (אציין בהקשר זה שהתובעים מודים כי הנציגות, בהרכבה הקודם, לפני שהתובע הצטרף אליה לאחר הגשת התביעה, לא פעלה להחלפת חברת הניהול כעולה לדוגמה מסעיף 8 לתצהיר בן חמו).

34. באשר לטענה שנדרש כינוס אסיפה כללית כדי למנות את הנתבעת כמתחזק ולא די בחתימות של הרוב הדרוש, הרי שהפסיקה הכירה במינוי מתחזק גם על פי הסכמים פרטניים בין המתחזק לבין בעלי הדירות בבית המשותף [ר' עש"א (חיפה) 45124-10-13 ועד לב העיר חיפה בע"מ נ' ביטון יולנדה (נבו 27.5.14); תיק (מפקח על רישום מקרקעין נתניה) 282/22 שובל הכפר נ' רבוע כחול (נבו 28.5.2024); תיק (המפקחת על רישום מקרקעין חיפה) 30/23 סיבוני נ' עיריית אום אל פאחם (נבו 20.2.2024)].

המועד שבו היה בידי התובעים הרוב הדרוש

35. בענייננו, מדובר בהחלפת הנתבעת ששימשה כמתחזק, במתחזק אחר, ועל כן על התובעים להראות שהתקבלה החלטה של בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, על פי סעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין.

36. מראיות התובעים עולה כי פעלו, לכל הפחות מחודש מאי 2021 לכינוס אסיפה כללית (התובע 1 פעל אף קודם לכן, לפני שנבחר להיות חבר הנציגות על פי פרוטוקול אסיפה כללית מיום 19.5.2021), תוך שהבהירו לחברת הניהול שאינם שבעי רצון מפעילותה, וטענו כלפיה שהיא מכבידה על כינוס אספות כלליות (ר' לדוגמה סעיפים 20, 28, 30 לתצהיר חוברה מטעם התובעים, ומסמכים שצורפו לנספח 13 לתצהירו).

בפרוטוקול אסיפה כללית מיום 2.5.2021 דובר על הרצון להחליף את הנתבעת, הוסכם על צירוף התובע 1 לנציגות, והוסכם על כינוס אסיפה נוספת ליום 19.5.2021 (ר' עמוד 220 לראיות התובעים).

מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 19.5.2021 עולה כי נבחרו חברים חדשים לנציגות, ביניהם התובע 1. הפרוטוקול, שנכתב על ידי מנהל הנתבעת, אינו כולל דרישה להחלפתה (עמוד 227 לראיות התובעים). מפרוטוקול ישיבת הוועד הכללי של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חברי הנציגות מיום 23.5.2021 עולה שנדונו היבטים טכניים בניהול הבית המשותף, ולא הוזכר נושא החלפת חברת הניהול (עמוד 228 לראיות התובעים).

ביום 8.7.2021 שלחה הנציגות מכתב לנתבעת בו הודיעה שהחליטה לסיים את ההתקשרות עמה ביום 30.9.2021. במכתב ציינה הנציגות שיש בידה הסכמה של יותר מ-51% להחלפת הנתבעת ותוכל להציג את הדרישות החתומות ואת יפויי הכח בפני בית המשפט (עמוד 233 לראיות התובעים).

ביום 11.7.2021 השיבה הנתבעת שאין לנציגות סמכות להפסיק את ההתקשרות וכי יש להציג לה החלטה כדין שהתקבלה על ידי בעלי מי שמחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, תוך אזהרה שחברי הועד שפועלים בעניין יתבעו אישית אם יורו על הפסקת הוראות הקבע (עמודים 234-235 לראיות התובעים).

באסיפת דיירים מיום 29.7.2021 נדונו היבטים הנוגעים להחלפת חברת הניהול, ונציג החברה החדשה עמה ביקשה הנציגות להתקשר (צוקים) הופיע לאסיפה לצורך מתן מענה והבהרות בנוגע להסכם עם צוקים (עמודים 242-243 לראיות התובעים). לפרוטוקול האסיפה צורפו חתימות הנחזות להיות מטעם 74 מהיחידות, רובן נחזות להיות על בסיס יפויי כח (עמודים 244-245 לראיות התובעים).

ביום 13.12.2021, לאחר שהוגש כתב התביעה המתוקן (מיום 18.10.2021) אשר כלל דרישה להורות לנתבעת לסלק ידה משטח הבניין, התקיימה אסיפת בעלי דירות בה הוחלט להחליף את חברת הניהול ולמצות את ההליך המשפטי (חקירתו הנגדית של חוברה בפרוטוקול הדיון מיום 13.6.2023 עמוד 3 שורות 7-11).

37. בפסיקה נקבע שבנסיבות מתאימות ניתן יהיה להכיר בהחלטת האספה שהתקבלה בדעיבד בנוגע למינוי מתחזק [\[ר' רע"א 2206/11 רזניקוב ברוניסלבה נ' דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ \(נבו 3.7.2011\); עש"א \(מחוזי תל אביב\) 56894-01-17 מנדלביץ נ' נציגות הבית המשותף \(נבו 23.4.2017\)\]](#). בהקשר זה נתנה התייחסות בפסיקה ללחצים שהפעיל המתחזק באופן שפגם בהליך האישור של מינויו בדעיבד, או שקיים חוסר תקינות בהחלטה לעניין מינוי המתחזק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בדומה לאמור בפסיקה האמורה, אני סבורה שניתן להכיר במקרים מתאימים גם בהחלטה בדיעבד שהתקבלה לעניין **הפסקת** פעילות של מתחזק לצורך החלפתו, כאשר עולה שהמתחזק הכשיל את האפשרות לקבל החלטה כאמור בשלב מוקדם יותר, אולם זאת כאשר קיימות ראיות לכך שאלמלא פעל המתחזק כאמור, ניתן היה לקבל את הסכמת הרוב הדרוש במועד בו נטען שהתקבלה החלטה בעניין.

38. מהראיות עולה שלא התקיימה אסיפה שבה הוחלט פוזיטיבית על החלפת הנתבעת טרם מועד הדרישה להחלפתה, אלא שהתובעים מסתמכים בעניין זה על הטענה שביום 8.7.2021 בו שלחו לנתבעת את ההודעה על הפסקת ההתקשרות עמה ביום 30.9.2021, היו בידם הסכמות של בעלי זכויות של למעלה מ-50% ברכוש המשותף, ועל כך שבאסיפה מיום 29.7.2021 נדונו הסדרים הנוגעים להחלפת הנתבעת, כך שמוכן שהייתה הסכמה לכך (ר' חקירתו הנגדית של חוברה בפרוטוקול הדיון מיום 13.6.2023 עמוד 2 שורות 1-38). אולם התובעים לא הוכיחו שהמועדים האמורים היו בידיהם הסכמות של בעלי דירות שהם בעלי זכויות ב-50% מהרכוש המשותף, שכן גם אם נראה באסיפה מיום 29.7.2021 ככזו שהניחה את החלפת התובעת, הרי שהיא כוללת חתימות בשם 74 יחידות בלבד, שהן (קצת) פחות ממחצית היחידות שבבית המשותף, הכולל 151 יחידות, מבלי שעולה שיש בידן זכויות בלמעלה מ-50% מהרכוש המשותף, דבר שלא הוכח על ידי התובעים. מטענות התובעים עולה שלא הציגו לנתבעת את כל החתימות הנדרשות במועד, משום שבעלי דירות רבים חששו לתמוך בהם בגלוי בשל התנהלותו המאיימת של נציג הנתבעת, וביקשו שיהיה סעיף סודיות ביפוי הכח (סעיף 48 לסיכומי התובעים).

39. למעשה מהראיות עולה שהתובעים התבססו לעניין הרוב הדרוש בין היתר על הסכמת בית המלון, שבידו 25% מהזכויות ברכוש המשותף. הסכמה כאמור נתנה לטענת התובעים בעל פה קודם למשלוח המכתב מיום 8.7.2021, אולם החתימה בפועל נעשתה ביום 4.10.2021 (סעיף 40 לתצהיר חוברה ועמוד 249 לראיות התובעים), כמו כן מחקירתו הנגדית של חוברה עלה שאמנם רבים מיפויי הכח שנתנו לצורך החלפת הנתבעת נחתמו לפני ה-30.9.2021, או לכל היותר בימים הראשונים של אוקטובר 2021, אולם לא עלה כי היה בידי חתימות של הרוב הדרוש כבר ביום 8.7.2021 בעת ששלח את המכתב, או לכל המאוחר ביום 1.8.2021, 60 יום לפני המועד שבו נדרשה הנתבעת להפסיק את מתן השירותים. למעשה חוברה עצמו הודה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתצהירו כי רק עם הסכמת בית המלון היה בידי התובעים רוב חד משמעי של למעלה מ-51% (סעיף 40 לתצהיר).

40. מיפוי הכוח עולה שרוב בעלי הדירות או מי מטעמם, ובכללם בית המלון, חתמו לכל המאוחר עד ליום 4.10.2021 על כך שהם מעוניינים בעזיבת הנתבעת.

41. מהראיות עולה שהנתבעת הייתה מודעת כבר בתחילת אוקטובר 2021 שהרוב הדרוש של בעלי הדירות מעוניין בהפסקת ההתקשרות עמה, כמפורט להלן.

42. ראשית, אף שלכאורה הנתבעת טענה שעזיבת הבית המשותף מבלי שהוכח שיש רוב דרוש לכך, עלולה להעמיד אותה בסיכון מול בעלי דירות שלא הסכימו לכך, לא הראתה הנתבעת כל פעילות שביצעה כדי לברר האם יש בעלי דירות מעוניינים בהמשך פעילותה, אף שנטען כלפיה באופן ברור שמרבית בעלי הדירות מעוניינים בהפסקת פעילותה (ר' לדוגמה סעיף 28 לתצהיר מר אספיר מנהל הנתבעת, ותשובתו בעניין בחקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 13.6.2023 עמוד 8 שורות 6-11). הנתבעת לא העלתה טענה שמי מבעלי הדירות מעוניין בהמשך פעילותה, וממילא לא המציאה במסגרת ראיותיה כל מסמך המראה שמי מבעלי הדירות היה מעוניין בכך. עניין זה מעלה תהיות באשר לתום לבה של הנתבעת, שכן אצלה היו פרטי הקשר של בעלי הדירות או מי מטעמם לצורך פעילותה. ככל שאכן הייתה סבורה הנתבעת בתום לב שהיעדר הוכחת הרוב הדרוש של בעלי דירות עלול להעמיד אותה בסיכון, הייתה יכולה לכל הפחות להביא את הדברים באמצעות הדוא"ל או באמצעות כינוס אסיפה כללית של בעלי הדירות, ולשאול אותם האם הדבר בוצע על דעתם.

43. שנית, הנתבעת הודתה שכבר מיום 31.9.2021 היו כ-100 דירות שהפסיקו לשלם לה את דמי הניהול (פרוטוקול הדיון מיום 13.6.2023 עמוד 9 שורות 19-20). מסעיף 46 לתצהירו של אספיר עולה כי הדבר אירע לטענתו עקב כך שהתובע שידל את הדיירים לחדול מלשלם את דמי הניהול השוטפים במטרה "לייבש את החברה ולגרום לה לעזוב מעצמה". מסעיף 29 לתצהירו של מר אספיר, עולה שגם להבנתו בחודש אוקטובר 2021 היה בידי התובעים הרוב הדרוש להחלפת הנתבעת. מכאן שכבר בתחילת חודש אוקטובר יכלה הנתבעת להבין באופן ברור, בהמשך להתכתבויות הקודמות בעניין, ולאחר שגם בית המלון המחזיק ב-25% מהזכויות ברכוש המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חתם על מסמך המבקש לסיים את ההסכם עמה 0עמוד 259 לראיות התובעים), שמרבית בעלי הדירות, שיש בידם למעלה ממחצית מהרכוש המשותף, אינם מעוניינים בהמשך ההתקשרות עמה.

למעלה מן הצורך אוסיף שטענת הנתבעת בסיכומיה שחלק ניכר מהחתימות הקיימות הן של מנהלי נכסים ולא הוצגו מסמכים באשר למינויים או יפויי כח מאת הבעלים, ועל כן אינן מוכיחות את הסכמת בעלי הדירות, נדחית. אין מניעה שמי שהוסמך מטעם בעל דירה לנהל את הדירה, יקבל החלטות בשמו בנוגע לניהול הדירה ובכלל זאת ייצגו בהחלטות האסיפה הכללית. כאשר מדובר בנציג שפועל באופן קבוע מטעם בעל הדירה, איני מוצאת מקום לדרוש עבור כל החלטה יפוי כח מבעל הדירה עבור אותו נציג. במקרה דנן, כפי שעלה מהראיות חלק ניכר מבעלי הדירות גרים בחו"ל ומנהלי נכסים הם שניהלו עבורם את הדירות, ולפיכך יש לראותם כמסמכים בכל עניין הנוגע לניהול הדירה, לרבות לעניין קבלת החלטות באסיפת בעלי הדירות (ר' לדוגמה חקירתו הנגדית של חוברה בפרוטוקול הדיון מיום 13.6.2023 עמוד 3 שורות 36-36, עמוד 5 שורות 18-16 עמוד 6 שורות 22-20 וכן מקום מגוריהם של בעלי הדירות על פי עמודים 200-199 לראיות התובעים, שלא נסתרו על ידי הנתבעת). הנתבעת אף לא טענה וממילא לא הוכיחה שנתנה הסכמה מטעם מי מבעלי הדירות בניגוד לדעתו, או שמדובר באנשים אחרים מאלו שפעלו מולה בנוגע לניהול הדירות.

44. בענייננו התובעים טוענים להתנהלות לא תקינה של הנתבעת שמנעה מהתובעים לקבל את היקף ההסכמות הנדרשות בכתב, במועד בו היו מעוניינים בהפסקת פעילות הנתבעת. בכלל זאת נטען שהנתבעת נמנעה מלהעביר לתובעים את פרטי ההתקשרות הקיימים אצלה של בעלי הדירות, הכבידה על זימון אסיפות כלליות, איימה על בעלי דירות שתפגע בהם אם יחתמו על הסכמה להפסקת פעילותה ועוד.

45. מראיות הצדדים ומהתנהלות הנתבעת במהלך ההליך, שוכנעתי שאכן הנתבעת פעלה באופן שהכביד על התובעים להביא להפסקת פעילותה. בכלל זאת, הנתבעת סרבה להעביר לתובעים את פרטי הקשר של בעלי הדירות, והסכמתה נתנה רק במסגרת הסכמות הצדדים בדיון מיום 30.11.2022 (ר' עמוד 3 לפרוטוקול שורות 29-31). העובדה שהנתבעת לא הצליחה להראות ולו בעל דירה אחד שביקש להמשיך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהתקשרות עמה, אף שעלה מדברי המנכ"ל שלה שפעלה לכל הפחות כדי לשכנע את בית המלון (ר' חקירתו הנגדית של מר אספיר בפרוטוקול הדיון מיום 13.6.2023 עמוד 8 שורות 29-32) ובמקביל התריעה בפני חברי הנציגות על הגשת תביעות אישיות כלפיהם ככל שיורו לבעלי הדירות שלא להעביר אליה תשלומים, כעולה ממכתבה מיום 11.7.2021 המוזכר לעיל, מצביעה על התנהלות כוחנית וניצול מעמדה כדי להישאר בבית המשותף ולא על רצון כן לברר מהי עמדת בעלי הדירות, כאשר היכולת שלה לעשות זאת הייתה פשוטה יותר בשל כך שהיו בידה פרטי הקשר של בעלי הדירות או נציגיהם.

46. למרות האמור, התובעים לא הוכיחו שלפני תחילת חודש אוקטובר 2021 היה בידם הרוב הדרוש להפסקת ההתקשרות, ולא הוכיחו שהנתבעת בהתנהלותה, שאכן היתה מכבידה, מנעה מהם את האפשרות לגייס רוב כאמור, כמפורט להלן.

47. ראשית, כאמור, חלק ניכר מיפויי הכח שהוגשו, ואשר נחתמו לצורך החלפת הנתבעת, נחתמו במחצית השנייה של חודש ספטמבר 2021 ובתחילת חודש אוקטובר 2021. בכלל זאת הסכמת בית המלון, שבידו 25% מהזכויות ברכוש המשותף, נחתמה ביום 4.10.2021.

48. שנית, הטענה שבית המלון וכן בעלי דירות אחרים ביקשו להפסיק את פעילותה של הנתבעת קודם לכן או שחתמו על יפויי כח סודיים, ובכללם שנתנה הסכמת בית המלון טרם משלוח המכתב מיום 8.7.2021, לא הוכחה. בפועל כאמור לעיל, מיפויי הכח שהוצגו וכן מחתימת בית המלון ב-4.10.2021, עולה כי הרוב הנדרש התגבש באופן ברור רק בתחילת חודש אוקטובר 2021. התובעים, שעליהם הנטל להוכיח את קיומו של הרוב הדרוש להחלפת מתחזק, לא ביקשו להעיד את נציגת בית המלון אודות לחצים נטענים שהופעלו עליה או אודות הסכמתה להחלפת הנתבעת לפני מועד חתימתה על ההסכמה ביום 4.10.2021. הימנעותם מזימונה לעדות שעה שעדותה יכולה הייתה לשפוך אור הנסיבות הנטענות על ידי התובעים, כאשר עולה שהיא גורם מרכזי לצורך גיבוש הרוב הדרוש, פועלת לחובתם. כמו כן לא הוזמנו להעיד בעלי דירות או נציגים של בעלי דירות אשר על פי הטענה חששו לתמוך בגלוי בתובעים, אף שתצהירי התובעים הוגשו חודשים רבים לאחר סיום העסקתה של הנתבעת בפועל, למעט הדברים שהובאו בעדותו של אהרן לוי. לוי הצהיר שניהל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירות רבות ושמנכ"ל הנתבעת איים עליו שאם לא יפסיק בפעילות להחלפת הנתבעת, יעשה כל שביכולתו כדי לסגור לו את העסק, ואכן פנה לבעלי דירות שניהל ופגע לו בעסק, ואף תרם לעזיבתו את העסק (סעיף 7 לתצהיר אהרן לוי, אשר לא נסתר). אולם לא מובן מהתצהיר כמה דירות נוהלו על ידו במועדים הרלוונטיים, ולאור העובדה שלטענת התובעים מדובר בבעלי דירות רבים שאוימו על ידי הנתבעת, לא די בתצהירו כדי להוכיח שאכן היה בידי התובעים היקף הסכמות מספיק, גם אם לא בכתב, להחלפת הנתבעת 60 יום לפני 1.10.2021, או שמי שמנע הסכמות כאמור היא הנתבעת.

49. מכיוון שעל פי הסכם הניהול נדרש לתת לנתבעת התראה מראש של 60 יום לפני סיום ההתקשרות, לאחר קבלת החלטת הרוב הדרוש (ר' נוסח הסכם ההתקשרות בעמוד 151 לראיות התובעים, סעיף 26), הרי שיש לראות את מועד סיום ההתקשרות ביום 4.12.2021, דהיינו, 60 יום לאחר שהנתבעת הייתה מודעת בפועל לכך שקיים הרוב הדרוש להחלפתה. אמנם הנציגות לא שלחה מכתב נוסף לאחר המכתב מיום 8.7.2021, אולם חברת הניהול היא שביקשה במכתבה מיום 11.7.2021 להציג בפניה את ההסכמות הנדרשות, ומרגע שאלו הוצגו בפניה, ומרבית בעלי הדירות הראו באופן חד משמעי שאינם מעוניינים להמשיך בהעסקתה בכך שהפסיקו את הוראות הקבע של תשלום דמי הניהול, לא היה צורך במכתב נוסף, פורמלי, באשר לסיום ההעסקה, שכן הדרישה היתה ידועה, והנציגות לא חזרה בה ממנה. אוסיף בהקשר זה שאני מקבלת את דבריו של חוברה בחקירתו הנגדית, שהאסיפה שהתקיימה ביום 13.12.2021 בה הוסכם על החלפת המתחזק ומיצוי ההליך המשפטי נעשתה למען הסר ספק (פרוטוקול הדיון מיום 13.6.2023 עמוד 3 שורות 7-11).

סיום

50. לאור האמור, אני קובעת שיש לראות את יום 4.12.2021 כמועד שבו הסתיימה ההתקשרות בין הצדדים.

51. באשר לתביעות שהגישה הנתבעת כלפי בעלי דירות בהליכים 82/22, 81/22, 78/22, 84/22, 85/22, 281/22, 294/22 תודיע הנתבעת עד ליום 5.9.2024 בהודעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/5/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במסגרת אותם הליכים, האם היא מבקשת למחוק את התביעות האמורות, להגיש בקשה לתיקון או להמשיך בהן כפי שהן.

52. באשר להוצאות ההליך, כעולה מהאמור לעיל, התנהלות הנתבעת לאורך ההליך הייתה מכבידה ביותר, ועולה שרק בעקבות הגשת התביעה התאפשר לתובעים להביא לסיום ההתקשרות עם הנתבעת. עם זאת, היה בהסכמות הדיוניות אליהן הגיעו הצדדים כדי לייעל במידה מסוימת את ההליך. לאור האמור אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעים הוצאותיהם בסך של 18,000 ₪.

ניתן היום, ב' אב תשפ"ד, 06 אוגוסט 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים